

1500377-06.2021.8.26.0633
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 18/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
IGOR HENRIQUE LOURENCO FRANCO MUNIZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

IGOR HENRIQUE LOURENÇO FRANCO FRIZ e LUTERO SANTOS COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mongaguá
Foro de Mongaguá
1ª Vara
Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo
CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP
Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500377-06.2021.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500377-06.2021.8.26.0633
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
IGOR HENRIQUE LOURENCO FRANCO MUNIZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

IGOR HENRIQUE LOURENÇO FRANCO FRIZ e LUTERO SANTOS COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, porque no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 01h12 na Rua Francisco de Moraes, nº 1700, Jardim São Francisco, nesta cidade e comarca de Mongaguá, previamente ajustados e em unidade de desígnios, traziam consigo, para

fins de tráfico, 09 (nove) porções de maconha, com peso total bruto de 20g (vinte gramas), 311 (trezentos e onze) porções de cocaína, com peso total bruto de 346g (trezentos e quarenta e seis gramas) e 171 (cento e setenta e uma) pedras de crack, com peso total bruto de 32g (trinta e duas gramas).

Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 119/121). Os réus foram citados (fls. 166/168) e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 138 e 143/144).

Em sede de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogados os réus. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa do acusado Igor pugnou pela absolvição diante da insuficiência da prova, bem como a possibilidade de recurso em liberdade, de forma subsidiária. Por sua vez, a Defesa do denunciado Lutero também pleiteou a absolvição do delito diante da insuficiência probatória, ressaltando que a guarda civil municipal não tem competência investigativa.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, em relação ao corréu Lutero, estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 11/12), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografia (fls. 43/46 e 49), laudo pericial (fls. 171/173), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em solo policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial o acusado Igor Henrique disse que estava no local apenas para comprar entorpecentes, uma vez que é usuário. Negou estar traficando quando os guardas chegaram no local. Em Juízo o réu disse que estava fumando crack todos os dias e morando na rua, na época dos fatos. Afirmou que sua genitora já tentou interna-lo de forma compulsória, porém foi indeferido. Narrou que estava no local dos fatos para adquirir entorpecentes e que sempre fica no mesmo local para fumar crack. Afirmou que estava "dando salve do Sombra", codinome do interrogando, para que alguém saísse do mato para servi-lo.

Em solo Policial o acusado Lutero Santos disse que só se manifestaria em Juízo. Em Juízo o réu Lutero Santos disse que foi abordado no portão de sua casa. Afirmou que não deu atenção aos guardas que determinaram que o interrogando parasse por causa de seu cachorro, que precisava colocar para dentro de casa. Narrou que os guardas perguntaram sobre suas tatuagens e que o agrediram e colocaram na viatura. Disse que foi coagido a dizer que não foi agredido quando do exame médico. Não soube declinar por qual razão os guardas lhe imputariam o tráfico de drogas.

A testemunha Joel Ferro Filho, Guarda Civil Municipal, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram os réus em atitude suspeita e que, ao perceber a presença da guarnição, se evadiram em direção à mata. Referiu que o corréu Igor gritou para avisar o corréu Lutero da presença dos guardas. Mencionou que foi encontrada uma bolsa no capuz do acusado Lutero, onde havia entorpecentes e valores. Referiu que o corréu Igor ficava mais no meio da rua, cerca de 3m do acusado Lutero, que estava um pouco mais escondido. Disse que só havia os dois denunciados no local. Referiu que o corréu Lutero confirmou que estava na posse da droga.

A testemunha Irlei Aguiar Lima, também Guarda Civil Municipal, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de ofício. Afirmou que o acusado Igor disse ser usuário de drogas e que estava no local dos fatos para adquirir entorpecentes e que o corréu Lutero confirmou estar atuando na traficância. Disse que o corréu Igor estava se dirigindo ao acusado Lutero quando chegaram e que é comum que usuários avisem os traficantes da chegada de policiais.

O acusado Igor sustenta ser viciado em crack e que estava no local dos fatos para adquirir entorpecentes quando foi surpreendido pelos guardas. Por sua vez, as testemunhas confirmaram que o corréu Igor estava a cerca de 3m do acusado Lutero e que teria gritado para avisá-lo da chegada da guarnição, atitude que a própria testemunha disse ser comum a usuários.

Com o denunciado Igor nenhum entorpecente foi localizado, nem foi ele visto em atos

de traficância. Ao cabo da instrução processual, o elo de ligação entre o corréu Igor e o denunciado Lutero não ficou bem estabelecido, havendo a possibilidade de que estivesse atuando em coautoria delitiva no comércio espúrio, ou que realmente fosse apenas um usuário.

Daí, diante da dúvida, a solução deve se dar da forma mais benéfica ao acusado, motivo pelo qual a absolvição do denunciado Igor é medida de rigor.

Contrariamente, a prova amealhada garante a segurança na convicção de que o corréu Lutero cometeu o crime de tráfico de entorpecentes, pese à versão fantasiosa que quis empregar para o convencimento do Juízo. Atribui aos guardas a imputação falsa do delito, bem como o flagrante forjado, porém em nenhum momento justifica minimamente o motivo pelo qual os servidores procederiam de maneira criminosa. Nesse contexto, as testemunhas foram categóricas em dizer que o corréu Lutero estava no mato, na posse dos entorpecentes apreendidos às fls. 19/20 e periciados às fls. 171/173. Informaram as testemunhas que a droga estava em uma bolsa no capuz do réu e que ele teria confessado a posse dos estupefacientes, ao contrário do acusado Igor, que sempre se afirmou usuário.

Assim é que a prova permite a segurança de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, "trazer consigo", inafastável o intuito de comércio, haja vista a quantidade, variedade de entorpecentes e forma de acondicionamento dos estupefacientes, embalados em porções individuais, consoante se depreende das fotografias de fls. 43/46 e 49.

Passo, portanto, à dosimetria da pena do corréu Lutero.

Atenta ao quanto disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, já que grande a quantidade de entorpecente que o acusado trazia consigo para entrega a consumo de terceiros (09 porções de maconha, 311 porções de cocaína e 171). Outrossim, o acusado é portador de maus antecedentes, ostentando três condenações pretéritas, cujas penas privativas de liberdade impostas ainda não foram extintas pelo cumprimento. Aponto, dessa forma, as condenações exaradas nos autos de nº 0003287-38.2003.8.26.0366, que tramitaram perante esta 1ª Vara e autos de nº 0003909-54.2002.8.26.0366, que também tiveram trâmite perante esta 1ª Vara, a serem valoradas como maus antecedentes.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

Reincidente, pois condenado definitivamente nos autos de nº 0000946-

31.2008.8.26.0312, que tiveram trâmite perante a Vara Única de Juquiá e cuja pena privativa de liberdade não fora extinta pelo cumprimento (fls. 50/61 e 73/76), acresço 1/6 à sanção anteriormente estabelecida, tornando definitiva a pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, mais o pagamento de 801 (oitocentos e um) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausente informações a respeito da situação financeira do acusado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, considerando as circunstâncias judiciais negativas atinentes aos maus antecedentes e à grande quantidade e variedade de drogas, das quais dispunha o réu, bem como à reincidência, conforme previsão legal do artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado LUTERO SANTOS COSTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 801 (oitocentos e um) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez

que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, ABSOLVO o réu IGOR HENRIQUE LOURENÇO FRANCO FRIZ da imputação de ter cometido o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 13 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA